

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นาย สันติ หรือ คอ ม ทอง แยม กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 340

ผู้เสียหายทั้งสองเป็นนักศึกษาวิทยาลัย ท. นักรถยนต์โดยสารประจำทางมาด้วยกันที่ใกล้บันไดรถ ขณะรถติดสัญญาณจราจรไฟสีแดงจำเลยที่ 3 วิ่งเข้ามาถามผู้เสียหายทั้งสองว่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยท.หรือไม่ขณะเดียวกันจำเลยที่ 2 วิ่งขึ้นไปบนรถใช้มีดสะปาดำฟันแขนซ้ายของผู้เสียหายที่ 1 บาดเจ็บ และใช้มีดดังกล่าวจี้เอาเสื้อฝักงาน 1 ตัว นาฬิกาข้อมือ 1 เรือนไป ส่วนพวกของจำเลยทั้งสามขึ้นไปล้วงกระเป๋าใส่เงิน 1 ใบ พร้อมเงินสด 10 บาทไปและจำเลยที่ 1 ขึ้นไปกระชากสร้อยคอทองคำ 1 เส้นจากคอผู้เสียหายที่ 2 แม้จำเลยที่ 1 ที่ 3 กระทำต่อผู้เสียหายคราวเดียวกัน แต่ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ที่ 3 กับพวกไม่ได้สมรู้ร่วมคิดอันมีลักษณะประสงค์ต่อทรัพย์สินผู้เสียหายเพียงแต่พวกของจำเลยทั้งสามคนหนึ่งชวนให้ไปตีกับพวกนักศึกษาวิทยาลัย ท. ลักษณะที่จำเลยที่ 3 แยกไปสอบถามผู้เสียหายทั้งสองน่าจะเป็นความฉึกคะนองและพาล หาเรื่องหาใช่เป็นการแบ่งหน้าที่กันกระทำเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายจำเลยที่ 1 กระชากสร้อยคอทองคำผู้เสียหายที่ 2 เป็นลักษณะที่ถือโอกาสเป็นส่วนตัวลำพังผู้เดียว เจตนากระทำความผิดดังกล่าวการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตาม ป.อ.มาตรา 336 วรรคแรก พวกของจำเลยทั้ง

สามถือโอกาสขณะนั้นเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ 1 ไปโดยพลการ จำเลยที่ 1 ที่ 3 ไม่ได้สมรู้ร่วมคิดจำเลยที่ 1 ที่ 3 ไม่มีความผิดฐานปล้นทรัพย์.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 295, 340, 340 ตร., 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 7 และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 380 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1 ด้วย

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพว่าได้พกมิดไปในทางสาธารณะและได้ใช้มิดทำร้ายร่างกายผู้เสียหายที่ 1 แต่ปฏิเสธในข้อหาปล้นทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 2 และจำเลยที่ 2 มีความผิดลหุโทษอีกกระทงหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีอายุไม่เกิน 20 ปี และจำเลยที่ 3 มีอายุไม่เกิน 17 ปี ขณะกระทำความผิด ลดมาตราส่วนโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76, 75 ตามลำดับ คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามในความผิดฐานปล้นทรัพย์คนละ 6 ปี และลงโทษปรับจำเลยที่ 2 ใน

ความผิดลหุโทษอีกกระทงหนึ่ง 45 บาท ในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้อีกคนละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามในความผิดฐานปล้นทรัพย์คนละ 4 ปี และปรับจำเลยที่ 2 อีก เป็นเงิน 30 บาท หากจำเลยที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับก็ไม่ต้องกักขังแทน กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายที่ 1 คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสาม, 295 ลงโทษตามมาตรา 339 วรรคสาม ซึ่งเป็นบทหนัก จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคแรกขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 1 ที่ 2 อายุ 18 ปี จำเลยที่ 3 อายุ 16 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76, 75 แล้วจำเลยที่ 1 ให้จำคุก 2 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 ให้จำคุก 6 ปี จำเลยที่ 3 ให้จำคุก 2 ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวน มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำเลยที่ 1 คงจำคุก 1 ปี 8 เดือน จำเลยที่ 2 คงจำคุก 4 ปี จำเลยที่ 3 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน สำหรับจำเลยที่ 2 เมื่อรวมกับโทษปรับ 30 บาทฐานพาอาวุธมีดที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้ว รวมเป็นจำคุก 4 ปี ปรับ 30 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง จำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะบทลงโทษเป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามมาตรา 339 วรรคสามเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ฎีกาโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 คงมีปัญหามาตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์หรือไม่ และมีปัญหามาตามฎีกาจำเลยที่ 3 ว่าสมควรรอการลงโทษจำเลยที่ 3 หรือไม่... พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นายกิตติชัย กาญจนวิบูลย์ผู้เสียหายที่ 1 และนายสุวัฒน์ จิณณาสา ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นั่งรถยนต์โดยสารประจำทางมาด้วยกันที่เบาะหลังด้านซ้ายใกล้บันไดรถ ขณะนั้นรถติดสัญญาณจราจรไฟสีแดงที่สามแยกลาดพร้าว จำเลยทั้งสามกับพวกรวม 7-8 คน เดินจับกลุ่มอยู่ใกล้รถแล้วจำเลยที่ 3 วิ่งเข้ามาสอบถามผู้เสียหายทั้งสองว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างกลไทยสุริยะหรือเปล่า ผู้เสียหายทั้งสองไม่ตอบ จำเลยที่ 3 ถามอีกว่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองหรือเปล่า ผู้เสียหายทั้งสองไม่ตอบ ขณะเดียวกันจำเลยที่ 2 วิ่งขึ้นไปบนรถ และได้ใช้มีดสะปาดำฟันที่แขนซ้ายของผู้เสียหายที่ 1 จนได้รับบาดเจ็บและยังใช้มีดดังกล่าวจี้เอาเสื้อฝักงาน 1 ตัวกับนาฬิกาข้อมือ 1 เรือนของผู้เสียหายที่ 1 ไปด้วย พวกของจำเลยทั้งสามขึ้นไปล้วงเอากระเป๋าสตางค์เงิน 1 ใบ พร้อมเงินสด 10 บาทของผู้เสียหายที่ 1 ไปและจำเลยที่ 1 ขึ้นไปกระชากเอาสร้อยคอทองคำ 1 เส้น จากคอผู้เสียหายที่ 2 แล้วจำเลยทั้งสามกับพวกหลบหนีไปต่อมาวันที่ 3 กันยายน 2529 เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 3 ได้พร้อมนาฬิกาของผู้เสียหายที่ 1 และจำเลยที่ 3 พาเจ้าพนักงานตำรวจไปซื้อสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายที่ 2 คืนมาจากร้านขายทองดีจินซึ่งจำเลยที่ 3 ได้นำไปขายไว้ และวันเดียวกันเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ สำหรับปัญหามาตามฎีกาโจทก์นั้นเห็นว่าถึงแม้จำเลยที่ 1 ที่ 3

จะกระทำต่อผู้เสียหายดังกล่าวในคราวเดียวกันแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นทางพิจารณา
ไม่ได้ความเลยว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 กับพวกได้สมรู้ร่วมคิดกันอันมีลักษณะประสงค์ต่อ
ทรัพย์ของผู้เสียหาย คงได้ความตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และ
ที่ 3 เอกสารหมาย จ.7 และ จ.6 ตามลำดับว่า ก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นพวกของจำเลยทั้ง
สามคนหนึ่งชวนให้ไปตีกับพวกนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จึงเชื่อว่าลักษณะ
ที่จำเลยที่ 3 แยกไปสอบถามผู้เสียหายทั้งสองซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยดังกล่าวนั้น
น่าจะเป็นความคึกคะนองของจำเลยที่ 3 และเป็นการพาลหาเรื่องผู้เสียหายทั้งสอง
มากกว่าหาใช่เป็นการแบ่งหน้าที่กันกระทำดังกล่าวเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้เสีย
หายไม่ที่จำเลยที่ 1 ขึ้นไปกระชากเอาสร้อยคอทองคำจากผู้เสียหายที่ 2 ไปนั้น ก็
เป็นลักษณะที่จำเลยที่ 1 ถือโอกาสเป็นการส่วนตัวในขณะนั้นเข้าไปกระชากเอาสร้อย
คอทองคำของผู้เสียหายที่ 2 จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ลำพังแต่ผู้เดียวมีเจตนากระทำ
ผิดดังกล่าว การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก ส่วนที่พวกของจำเลยทั้งสามขึ้นไปปล้นเอา
กระเป๋าสตางค์เงินและได้เงินสดของผู้เสียหายที่ 1 ไปด้วยนั้นก็น่าจะเป็นการที่พวกของ
จำเลยดังกล่าวถือโอกาสในขณะนั้นเข้าไปเอาทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 1 โดยผลการ
โดยจำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้สมรู้ร่วมคิดด้วย จำเลยที่ 1 ที่ 3 จึงไม่มีความผิดฐานปล้น
ทรัพย์

สำหรับปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 3 นั้น เห็นว่า ขณะกระทำความผิดจำเลยที่ 3
มีอายุเพียง 16 ปี และยังเรียนหนังสืออยู่ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 เคยได้รับโทษจำ
คุกมาก่อน เห็นเป็นการสมควรรอการลงโทษไว้เพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 3 กลับตัวเป็น
พลเมืองดีต่อไปที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามมานั้นชอบแล้ว แต่ที่ไม่
รอการลงโทษจำเลยที่ 3 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟัง
ขึ้น ส่วนฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิจารณาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยที่ 3 ไว้มีกำหนด3 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไพศาล รางฆาญร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>